



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA	25-08-2025		VERSION	2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO
		HAD	HDE	HTS	
TJD-0593	4	3	9	12	5
PRELACION					
Ninguna					
CORRESPONDENCIAS			REQUISITOS		
TJD-0542	Derecho Internacional Público				
TJI-0442	Derecho Internacional Público				

PRESENTACION

La presente unidad curricular está adscrita al departamento de estudios básicos de la carrera-programa de derecho, y se centra en el estudio del derecho internacional público; este ámbito comprende un conjunto de normas que regulan los derechos y obligaciones de los Estados entre sí, así como con los individuos, quienes son considerados sujetos jurídicos dentro de la comunidad internacional. Estas normas se fundamentan en los acuerdos, convenios y tratados internacionales firmados, además, esta unidad curricular intenta contribuir al establecimiento de las bases jurídicas necesarias para desarrollar las competencias esenciales que orienten al futuro jurista en su ejercicio profesional y en la resolución de conflictos en un mundo cada vez más competitivo a nivel global.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para el análisis y comprensión del derecho internacional público, así como la posición de Venezuela en la comunidad internacional a la que pertenece, pudiendo aplicar y verificar las nociones básicas del derecho internacional público en su ejercicio profesional, adoptando criterios amplios y globalizados, respetando las normas del derecho internacional y su correcta integración en el ordenamiento jurídico venezolano, convirtiéndose en un profesional integral, alineado con la concepción de que el estado de derecho está constituido tanto por el derecho interno como por el derecho internacional.

COMPETENCIAS PREVIAS

Maneja las tecnologías de la información y comunicación en la búsqueda de soluciones a problemas planteados. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Analiza información referente a normativas y leyes. Posee capacidad crítica y reflexiva. Maneja la hermenéutica jurídica.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo en lo relacionado al estudio e interpretación del derecho civil para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes relacionadas con la persona y los actos vitales registrables. Asume la

investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las asignaturas del plan de estudios de la carrera derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Orígenes del derecho internacional público	El Derecho Internacional Público: Evolución histórica, definición, objeto, división, denominación, contenido, técnica, caracteres. Fundamento. Relación con el Derecho Interno (posiciones existentes). Fuentes del Derecho Internacional Público: Ideas generales, clasificación, enumeración de las fuentes según Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la costumbre internacional, principios generales del Derecho, jurisprudencia, doctrina, resoluciones de los organismos internacionales. Tratados Internacionales: concepto, tipos, formalidades de la celebración, órganos competentes para la celebración, vigencia de los tratados, modificación de los tratados, suspensión, nulidad, depósito, registro, publicación, efectos y extinción. La globalización y su significación en el Derecho Internacional. Derecho Internacional del Ambiente. Convención de Viena sobre los Tratados. Órganos de política exterior de los Estados y relaciones internacionales: Órganos centrales: Jefe de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores. Órganos externos: agentes diplomáticos, Consulares y Misiones Diplomáticas. Inmunidad y privilegios diplomáticos y consulares.
Unidad II	CONTENIDOS
Relaciones y subjetividad internacionales	Relaciones Internacionales: Ideas generales, concepto, elementos, derecho de legación, clasificación y función de los agentes diplomáticos; Placet o Agreement. Inicio y finalización de la misión diplomática, Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. El asilo. Definición, clases, origen, requisitos. Agentes consulares. Ideas Generales, concepto. La diplomacia (Ad Hoc.), cónsules honorarios, funciones, clases inicio y fin de la función consular, privilegios e inmunidades consulares. La Comunidad Internacional. Subjetividad Internacional: Ideas generales, formas de atribuir, capacidad jurídica, capacidad de obrar, sujetos del Derecho Internacional, nacimiento y extinción de los Estados, derechos y deberes de los Estados, los beligerantes, los insurrectos, movimiento de liberación nacional, la Soberana Orden de Malta, la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. El Reconocimiento Internacional de los Estados: ideas generales, concepto, formas, doctrinas acerca del reconocimiento internacional.
Unidad III	CONTENIDOS
Competencia internacional del Estado y las controversias internacionales	Competencia internacional del Estado: Ideas generales, concepto, principios, modos de establecimiento, intervención, principios de la no intervención, doctrina. Organizaciones Internacionales: Ideas Generales, concepto, características, competencias, Organización de las Naciones Unidas: función, estructura. Organización de los Estados Americanos (OEA): función, estructura. Carta Democrática. Derechos Comunitarios: concepto, características, principios, Acuerdos o Tratados Internacionales de integración (Pacto Andino, Mercosur, Tratado de Libre Comercio, Nafta, Comunidad Económica Europea, Alba, Mercosur, Unasur). La injerencia internacional en asuntos del Estado. Controversias Internacionales: Ideas Generales, concepto, clasificación regulación del empleo de la fuerza: forma de uso de la fuerza, el bloqueo internacional, la intervención armada, legítima defensa individual y colectiva, medios del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y la neutralidad. Medios de hostilidad Solución Pacífica de controversias internacionales según las cartas. Medios de Solución de Conflictos Internacionales. Definición. Clasificación. El Arbitraje. Definición. Tipos.

Unidad IV	CONTENIDOS
Responsabilidad y territorio internacional	La Responsabilidad Internacional: concepto, requisitos para su determinación, fundamento. Responsabilidad de los Estados como consecuencia de sus actos. Clasificación. Responsabilidad de los Estados por los actos de los particulares. Denegación de justicia. La reparación, la responsabilidad internacional del individuo. Derechos Humanos en el ámbito Internacional: Instrumentos, órganos, características, y mecanismos para su protección, (Estatuto de Roma). Sanciones de Derecho Internacional. Definición, Tipos. La Intervención Internacional. Definición, Tipos. Territorio Internacional: Ideas Generales, concepto, tipos, extensión, dominio, delimitación, problemas y soluciones del caso Venezuela Controversia entre Venezuela y Guyana por el Esequibo: Implicaciones históricas y socio-jurídicas. Laudo Arbitral de París (1899). Acuerdo de Ginebra (1966), Corte Internacional de la Haya. Organización de Naciones Unidas. Protocolo de Puerto España (1969).

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Orígenes del derecho internacional público	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Maneja las bases conceptuales del léxico jurídico de derecho internacional sobre el área de estudio, para desempeñarse con éxito en su profesión y contribuir al desarrollo del derecho internacional.	Distingue los argumentos jurídicos que puedan conducir a la solución jurídica de un caso concreto, a los fines de contribuir a la administración de justicia de manera efectiva. Aplica las nociones generales del derecho internacional público, para identificar sus fuentes y la importancia de sus objetivos. Valora la evolución histórica, definición, objeto, y fuentes del derecho internacional público, así como su relación con el derecho interno, para comprender la importancia de estos elementos en la práctica jurídica contemporánea.
UNIDAD II: Relaciones y subjetividad internacionales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los problemas jurídicos que surgen en las relaciones internacionales, a fin de proponer soluciones de acuerdo con los criterios de investigación propios de la ciencia del derecho.	Conoce la competencia de las organizaciones internacionales, para comprender la relevancia que tiene su intervención o no en los conflictos de carácter mundial. Demuestra la influencia que tienen los órganos de política exterior de los Estados en las relaciones internacionales, para verificar la situación de estas y establecer el grado de dicha influencia en el país. Estima la relevancia de los agentes diplomáticos y consulares en el contexto de las relaciones internacionales, para comprender cómo su actuación influye en la promoción de la paz y en la cooperación entre Estados, así como en la protección de los derechos de los individuos en el ámbito internacional.
UNIDAD III: Competencia internacional del Estado y las controversias internacionales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza la competencia internacional de los Estados, a fin de establecer la inherencia de estos en la solución de los conflictos internacionales.	Identifica las formas de establecimiento de la comunidad internacional, con el propósito de calificar el cumplimiento de sus funciones. Aplica los principios y características de la competencia internacional del Estado y las organizaciones internacionales, para analizar la evolución de estas relaciones internacionales y su impacto en la política global. Reconoce los principios y características de la competencia internacional del Estado y de las organizaciones internacionales, para proponer nuevas categorías jurídicas que faciliten la resolución de casos concretos en el ámbito del derecho internacional.

UNIDAD IV: Responsabilidad y territorio internacional	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Evalúa el alcance de la responsabilidad internacional y la importancia de la intervención del derecho internacional público apegado a la ética como vía expedita, para brindar soluciones pacíficas de los conflictos territoriales, garantizando así el bienestar de toda la comunidad internacional.	Indaga sobre los aspectos fundamentales de las controversias internacionales, para determinar medios de solución justos y efectivos. Explica la influencia que tienen los tratados internacionales, para la aplicación del desarrollo sustentable como teoría fundamental en el intercambio comercial internacional. Respeta los principios de la responsabilidad internacional, para garantizar que tanto los Estados como los individuos actúen conforme a las normas establecidas y asuman las consecuencias de sus acciones.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Brownlie, I. (2008). Principles of Public International Law. 7ª ed. New York: Oxford University Press Inc.

Cabanellas, G. (2006). Diccionario Jurídico Elemental. Edición Torres.

Carta de la Organización de las Naciones Unidas (1945), San Francisco.

Carta de la Organización de Estados Americanos (1948), Bogotá.

Casanovas, O. (1988). Casos y Textos de Derecho Internacional Público, Cuarta Edición, Madrid: Editorial Tecnos.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 36.860. Marzo 26, 1999

D'Estefano, M. (1980). Esquemas del Derecho Internacional Público. Reimpresión Tomos I y II de la 1ª edición. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

De Maekelt, T. (1995). Material de clase para Derecho Internacional Privado. Tomo I y II. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas: Publicaciones UCV.

Diez, M., (2013). Instituciones de Derecho Internacional Público, decimoctava edición, Madrid: Editorial Tecnos.

Guerra, D. (1982). Derecho Internacional Público, Quinta Edición, Caracas: Edipública.

Jaffé, A. (2008). Derecho Internacional Público. Academia de Ciencias Políticas y Sociales 1ª ed. Caracas: pp. 580.

Kelsen H. The Law of the United Nations: A critical analysis of its fundamental problems (Library of World Affairs, No. 11). Second reprinting. Union, New Jersey: The Lawbook Exchange, LTI, pp. 994.

Kelsen, H. (2003). Principles of International Law. Eighth printing. Clark, New Jersey: Lawbook Exchange Ltd.

Korovin, Y. (1963). Derecho Internacional Público. 1ª ed. En español. México. D.F.: Grijalbo, pp. 477 Traducción: Juan Villalba.

Linares, A. (1984). Derecho Internacional Público, Tomos I-IV, Serie Estudios, Biblioteca de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas.

Miaja de la Muela, A. (1979). Introducción al Derecho Internacional Público. España: Alianza.

Monroy, M. (1998). Derecho Internacional Público. Santa Fe de Bogotá: Temis.

Oppenheim, L. (1961). Tratado de Derecho Internacional Público. 8ª edición a cargo de Sir Hersch Lauterpacht. Barcelona: Bosh, 4 Tomos. Título original: International Law a Treatise. Traducción: J. López Olivan y J.M: Castro-Riasl.

Parra A, Gonzalo. (1992). Curso general de "Derecho Internacional Privado". Caracas: Fundación "Fernando Parra Aranguren.

Pastor, J. (2014). Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, décimo octava edición, Madrid: Editorial Tecnos.

Puig, J. (1975) Derecho de la Comunidad Internacional. Volumen I. Parte General. Buenos Aires: Depalma, pp. 320.

Puig, J. (1980). Doctrinas Internacionales y Autonomía Latinoamericana. 1ª edición. Caracas: USB, 316 p.

Rodríguez, A. (2006). Lecciones de Derecho Internacional Público, sexta edición, Madrid: Editorial Tecnos.

Rousseau, Ch. (1966). Derecho Internacional Público, tercera edición, Barcelona: Ariel.

Sorensen, M. (1985). Manual de Derecho Internacional Público, México: Fondo de Cultura Económica.

Toro, F. (2001). Derecho Internacional Público. 1ª edición, volumen I. Caracas: UCAB. 456 p.

Urbina, A. (1994). Artículo Venezuela y la Orden de Malta. Revista de la Fundación Procuraduría General de la República Nº 11, Caracas.

Verdross, A. (1980). Derecho Internacional Público, sexta edición, Madrid: Biblioteca Jurídica Aguilar.

Villarroel, F. Derecho Internacional Público. 1ª edición Caracas: Ediciones Marítimas Venezolanas. 627 p.

Sitios web:

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. URL: <http://www.unhchr.org>

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. URL: <http://www.unhchr.org>

Corte Internacional de Justicia. URL: [http:// www.icj.org](http://www.icj.org)

Corte Penal Internacional. URL: <http://www.icc-cpi.int>

Naciones Unidas. URL: <http://www.un.org>

Organización de los Estados Americanos. URL: <http://www.oas.org>